

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1378/2535

นาย บัณฑูร วรชาติตระกู ล
บริษัท ชิโน-ไทยเพรสเซอร์เวสเซล
แอนด์ไอออนเวียร์คส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
52

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47(3)

โจทก์ชักชวนพนักงานของจำเลยให้ไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น ที่
ประกอบกิจการอย่างเดียวกับจำเลยโดยกล่าวล่อย ๆ ไม่มีข้อเสนอที่แน่นอน และผู้ที่
ถูกชักชวนดังกล่าวมิได้ลาออกไปทำงานที่ สถานประกอบการอื่น การที่โจทก์ชักชวน
และไม่ปรากฏว่าจำเลยเสียหาย การกระทำของโจทก์จึงไม่ถึงขั้นเป็นการสนทนาให้
ร้ายเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของจำเลยหรือดำเนินกิจการแข่งขันกับ
จำเลยซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อจำเลยตามคู่มือ ผู้ปฏิบัติงานของ
จำเลย ข้อ 35.10 และไม่ใช่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของจำเลยในข้อที่ร้าย
แรงตามข้อ 35.11 แต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็น
ปัญหาที่มีได้ว่กันมาในศาลแรงงานกลาง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์มิได้มีคำขอให้
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษา

ให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ย ด้วยนั้น จึงเป็นการพิพาทเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏ
ในคำฟ้อง เป็นการไม่ชอบ แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ก็ตาม แต่ก็ เป็น ปัญหา
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกา เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นวิศวกร
ประจำส่วน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 16,000 บาทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2534 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและมีได้บอกกล่าวล่วงหน้า
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย การเลิกจ้าง
ดังกล่าวถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลย
จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 16,000 บาทค่าชดเชย 48,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสีย
หายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 32,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2534 โจทก์ละทิ้ง
งานในหน้าที่ไปชักชวนพนักงานของจำเลยไปทำงานที่สถานประกอบการอื่นซึ่ง
ดำเนินกิจการเหมือนจำเลย จนมีพนักงานของจำเลยจำนวนหนึ่งลาออกเพื่อจะไป
ทำงานที่สถานประกอบการอื่นตามที่ชักชวน ทำให้จำเลยเสียหาย โจทก์กระทำการ
เป็นปฏิปักษ์ต่อจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเจตนาถ่วงเท้ง เป็น การเลิกจ้าง
ที่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชย และค่า
เสียหายให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์และพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 16,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายค่าชดเชย 48,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามคู่มือผู้ปฏิบัติงานของจำเลย เอกสารหมายเลข 10 หมวดที่ 8 วินัยและโทษทางวินัย ข้อ 35.10 ระบุว่า "ปฏิบัติตนเป็นปฏิบัติกับต่อบริษัท"

(1) สนทนาให้ร้าย เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ

(2) ดำเนินกิจการแข่งขันกับบริษัทฯ"

ข้อ 35.11 ระบุว่า "กระทำความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา

(2) จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงผู้บังคับบัญชาไม่จำตักเตือน" ดังนั้น การที่โจทก์ชักชวนพนักงาน

ของจำเลยให้ไปทำงานที่สถานประกอบการอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกับจำเลย โดยกล่าวลอย ๆ ไม่มีข้อเสนอที่แน่นอน และผู้ที่ถูกชักชวนดังกล่าวมิได้ลาออกไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น การที่โจทก์ชักชวนและไม่ปรากฏว่าจำเลยเสียหาย การกระทำของโจทก์จึงไม่ถึงขั้นเป็นการสนทนาให้ร้ายเป็นผลให้เกิดความเสียหาย ต่อธุรกิจของจำเลยหรือดำเนินการแข่งขันกับจำเลยซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็น ปฏิบัติกับต่อจำเลย ตามคู่มือผู้ปฏิบัติงานของจำเลย ข้อ 35.10 และไม่ใช่เป็นการ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยในข้อที่ร้ายแรงตามข้อ 35.11 แต่อย่างใด

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ใช้ตำแหน่งไปชักชวนพนักงานของจำเลยไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น เป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ ล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เห็นว่า แม้โจทก์มีตำแหน่งเป็นวิศวกรส่วนส่งเสริม การผลิตจะได้ชักชวนพนักงานไปทำงานที่สถานประกอบการอื่นก็จริง แต่การชักชวน ไม่เป็นผลเพราะ ผู้ที่ถูกชักชวนมิได้ลาออกไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น อันจะ ทำให้จำเลยเสียหาย เพียงเท่านี้ยังไม่ถือว่าโจทก์กระทำการไม่สมควรแก่การปฏิบัติ หน้าที่ให้ล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแต่อย่างใด และที่อุทธรณ์ต่อมาว่า โจทก์ไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 กล่าวคือไม่ ไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของจำเลยเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ ล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตนั้น เห็นว่า เป็นปัญหาที่มีได้วกันมาในศาลแรงงาน กลางโดยศาลแรงงานกลางมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้จึงไม่รับวินิจฉัยให้

คดีนี้โจทก์มิได้มีคำขอให้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยด้วยนั้น จึงเป็นการพิพากษาเกิน ไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เป็นการไม่ชอบ แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ใน ปัญหานี้ก็ตามแต่ก็เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกา เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พืพากษากั้เป็นว่า จั้เลยไม้ต้งัจั้ระดอกระเบี้ยสำหรั้สินจั้งแทนการบอกระ
กลั้วล่วงหน้า นอกจากรั้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพืพากษาศาลแรงงานกลาง.

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ราเชนทร์ จั้มปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>